

1500743-14.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2077825/2022 - 06º D.P. GUARULHOS, 23753713 - 06º D.P. GUARULHOS, 178/22/216 - 06º D.P. GUARULHOS, 2077825 - 06º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500743-14.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500743-14.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2077825/2022 - 06º D.P. GUARULHOS, 23753713 - 06º D.P. GUARULHOS, 178/22/216 - 06º D.P. GUARULHOS, 2077825 - 06º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKELINE FERREIRA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

JACKELINE FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, conforme a denúncia (fls. 69/70), no dia 21 de março de 2022, por volta das 13h10, na Rua Paulino Moino, altura do nº 145, Vila Barros, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 118 (cento e dezoito) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 39,28 gramas, e 42 (quarenta e dois) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 80,03 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme

auto de apreensão a fls. 13/14, laudo preliminar de constatação a fls. 18/20 e fotografias a fls. 21/22.

Consta da denúncia que, com fim de comercializar substâncias ilícitas, a denunciada se encontrava no local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que trazia consigo, no interior de uma bolsa marrom, as porções de maconha e cocaína acima descritas. Fruto do tráfico naquele dia, ela já havia arrecadado R\$ 224,00 (R\$ 64,00 na bolsa marrom e R\$ 160,00 no sutiã).

Consta, outrossim, que policiais realizavam patrulhamento pelo local, sendo cetero que, ao perceber a aproximação da viatura, a denunciada tentou fugir, tendo dispensado a bolsa na via pública, mas acabou sendo prontamente perseguida e detida pelos policiais. Em revista à bolsa dispensada, os policiais conseguiram localizar 118 porções de cocaína e 42 porções de maconha, além da quantia em dinheiro, fruto da comercialização.

A ré foi devidamente notificada (fl. 93) e apresentou defesa prévia (fls. 115/126).

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022.

A ré foi citada.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas e a ré foi interrogada.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a absolvição da ré por ausência de provas quanto à autoria.

A defesa requereu no mesmo sentido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), Laudo de Constatação (fls. 18/20), depósito da quantia em dinheiro apreendida (fl. 62), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico positivo (fls. 196/198), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

De outro lado, a autoria não foi demonstrada.

As testemunhas Antony Martins Holanda Cavalcante e Lucas Perna Gaia, ouvidas em juízo, afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local, que é conhecido por tráfico de drogas; avistaram a ré, a qual, ao verificar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e deu meia volta; ela segurava uma bolsa marrom; foram atrás dela e a abordaram; ela tinha se desfeito da bolsa; ela indicou onde estava a bolsa, contendo maconha e cocaína; a ré confessou que estava traficando; não viram a ré dispensar a bolsa. Afirmaram que quando estavam na delegacia, houve divergências nos depoimentos que foram apresentados para assinatura; quem achou a bolsa foi outro policial, que não foi ouvido na delegacia nem arrolado como testemunha; eram quatro policiais no total participando da operação.

Finalmente, a ré Jackeline Ferreira de Oliveira, em juízo, negou a prática delitiva; disse no dia levou os filhos à escola e foi até a casa de sua mãe para fazer o almoço dela; foi para casa fazer os bolos que vendia; lembrou do feijão e foi em direção à casa de sua mãe; no trajeto foi abordada pelos policiais; não autorizou a entrada dos policiais no local; os policiais apresentaram a bolsa falando que era dela.

As gravações apresentadas não trazem o momento da abordagem da ré e da localização das drogas; somente demonstram o tumulto ocorrido na delegacia em virtude dos depoimentos dos policiais militares. Assim, a confissão informal narrada pelos policiais não foi registrada.

Diante desse quadro probatório, a pretensão punitiva é improcedente. O conjunto probatório não é firme e coeso, devendo a ré ser absolvida, por insuficiência de provas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER JACKELINE FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA